

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
13274/2558

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
นายจิรัชยาหรือสมหมาย โสสิงห์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ป.อ. มาตรา 157

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีหน้าที่แจ้งให้ผู้สอบราคาได้มาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จำเลยได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยไม่แจ้งให้ผู้สอบราคาได้ไปทำสัญญาจ้าง แต่กลับสั่งยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และไม่ทำเรื่องเบิกตัดปีเพื่อกันเงินไว้เพื่อจัดทำโครงการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สอบราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และประชาชน คำฟ้องของโจทก์มุ่งหมายให้ลงโทษจำเลยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฉะนั้น ความสำคัญของความผิดย่อมอยู่ที่เจตนาในการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นองค์ประกอบของความผิดประการหนึ่งด้วยตาม ป.อ. มาตรา 157 เมื่อโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่า การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นจำเลยกระทำด้วยเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด คำฟ้องของโจทก์จึงขาดองค์ประกอบของความผิด ย่อมเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แม้อ่านคำฟ้องโดยตลอดแล้วทำให้เห็นเจตนาพิเศษหรือพอเข้าใจได้ว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สอบราคาได้ ก็ไม่ทำให้คำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) หรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เวลากลางวัน จำเลยมีหน้าที่แจ้งให้ผู้สอบราคาได้มาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จำเลยได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยไม่แจ้งให้ผู้สอบราคาได้ไปทำสัญญาจ้าง แต่กลับสั่งให้ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 และไม่ทำเรื่องเบิกตัดปี เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เพื่อกันเงินไว้เพื่อจัดทำโครงการจำนวน 4 โครงการซึ่งนางสาวมัชฌิมา เจ้าของร้าน บ.การก่อสร้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราชูคอมเมอร์ส เป็นผู้สอบราคาได้ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่นางสาวมัชฌิมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราชูคอมเมอร์ส องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157 ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์มุ่งหมายขอให้ลงโทษจำเลยฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้นางสาวมัชฌิมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราษฎร์ คอมเมอร์ส องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และประชาชน ได้รับความเสียหาย ฉะนั้น ความสำคัญของความผิดย่อมอยู่ที่เจตนาในการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด อันเป็นองค์ประกอบของความผิดประการหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 157 ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยด้วย เมื่อโจทก์มิได้ บรรยายฟ้องว่า การที่จำเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้น จำเลยกระทำลง ด้วยเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาวมัชฌิมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราษฎร์ คอมเมอร์ส องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และประชาชน อันเป็นองค์ ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 คำฟ้องของโจทก์จึง เป็นคำฟ้องที่บรรยายขาดองค์ประกอบของความผิดที่ฟ้อง ย่อมเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ไม่อาจพิพากษา ลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวได้ แม้อ่านคำฟ้องโจทก์โดยตลอดแล้วทำให้เห็น เจตนาพิเศษของจำเลยหรือพอเข้าใจได้ว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว มัชฌิมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เขมราษฎร์ คอมเมอร์ส องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และประชาชน ดังที่โจทก์ฎีกาก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้คำฟ้องของโจทก์ที่ไม่ชอบด้วย กฎหมายเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกฟ้อง โจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(นุจรินทร์ จันทรพรายศรี-ธีระพงศ์ จิระภาค-ปกรณ์ มหรรณพ)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1513/2557

ต้น

หมายเหตุ